FICHE N°6 – LA FORMATION DU CONTRAT DE VENTE ÉLECTRONIQUE

Conditions communes et conditions spécifiques au e-commerce

Le contrat électronique (vente en ligne) doit respecter les conditions de validité communes à tout contrat, ainsi que des conditions de validité spécifiques liées au support et au processus de commande.

1. Conditions de validité communes à tout contrat

- Le consentement : il ne doit pas être vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
- La capacité des parties : le contrat électronique est un « contrat entre absents ».
- Un contenu licite et certain : le contrat ne doit pas déroger à l'ordre public.

2. Conditions spécifiques au contrat électronique

a) Un contrat forcément écrit

L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit papier, à condition d'utiliser une signature électronique fiable.

b) Le processus de commande : la règle du « double-clic »

Étape	Contenu
Mise à disposition	Les conditions contractuelles doivent être accessibles avant la commande.
1er clic	Vérification de la commande : le client doit pouvoir vérifier le total, le prix, et corriger d'éventuelles erreurs.
2e clic	Confirmation de la commande : elle forme le contrat entre les parties (le double-clic symbolise l'acceptation / le consentement).
Confirmation par le vendeur	Le cybermarchand doit accuser réception de la commande dans un délai raisonnable.

c) Le droit de rétractation

- Délai de 14 jours à compter du lendemain de la réception du bien (ou de l'acceptation de l'offre pour une prestation).
- Remboursement intégral des sommes versées dans les 14 jours suivant la rétractation.
- Le consommateur peut toutefois rester redevable des frais de retour.

d) L'exécution et le litige

Une fois valablement formé, le contrat doit être exécuté par les deux parties. Si le défendeur est domicilié dans l'UE, le tribunal compétent est celui de son domicile ou celui du lieu d'exécution du contrat.

Réflexe d'analyse

Face à un contrat électronique, vérifiez systématiquement : (1) les 3 conditions communes, (2) le respect du double-clic et de la confirmation, (3) l'existence et le respect du délai de rétractation, (4) la juridiction compétente en cas de litige.